

מסורת הש"ס

(א) [נחמיות פג.], ט לעיל כט. [נדרים עד.ג.], א [נסוה לז. וס"ג], ד [לעיל ח: יט: כחובות פב.], ט [כ"א עברה, א] לקמן פה. כחובות פב.: ט גילה לו. לעיל דב. ח [ג'ל ומיינס], ט [לקמן מז.ג.], י [דומה לזה כתבו תוס' מגילה כט: ד"ה והלכתם],

»

תורה אור השלם

1. כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם וכן אין לו לא תהיה אשת המת החורצת לאיש ון יבמה יבא עליה ולקחה לו לאשה ויבמה:

דברים כה ה

»

גליון הש"ס

תוס' ד"ה אע"ג. רבב פפא בתראה. ע' מס' ע"ז טז ע"כ מד"ה א"ר"פ וברא"ש סס:

»

הגהות הב"ח

(א) במשנה עד שיגדיל ובגדול כ"ל ומיעה או ממק: (ב) רש"י ד"ה וקסבר וכו' נגפלו לה כשהיא תחת: (ג) ד"ה וקסבר רבא וכו' בראי ארוסה משוי וכו' לענין לדמות: (ד) ד"ה ובגדול או שהיה וכו' שמה יבס אותה והכי מוכח:

»

הגהות הגר"א

[א] גמ' א"ל רבא חי סו. ר"ב לכדיי רש"י לרבא אף ב"ה מורי דחקוקי. ור"ף מפרש דהכל לבעל וממנ"ס מפרש דכל החוקיותמות הכל לב"ש אבל ב"ה לטולט לאשה ועממ"ש ועי' רמב"ם וכתב דה"ה למכרה ולפירי אבל הרמב"ם פסק דל"ל ליעם פירות ועי' ברא"ש פ"ד דכמותי סו' כז וכ"ד הרשב"א (ועמ"ש ריבוי בזה"ע סו' קס'):

»

תוספות ישנים

כחובה לגבות מחיים: וקסבר אביי ידו כידה ובהלכות פסוקות דרב יהודה פסק כאביי ולא ממנו ציע"ל קג"ס משום דלמוראי תבא"ל סבוי כחובה אלא פסוקי חסוי: (א) אומר השך דהא קאמר אשה הקטן לו מה שממס וכו' למן טעם למה אין לה שמי כחובות אחת מביאם שהיא אשתו ואין אשה בלא כחובה ואחת מבעלה הראשון שנשבעדיו לה נכסיו. ומשני [אשה] הקטן לו מן השמים בלא כחובה ואין לה כי אם כחובה ראשונה ואי לית לה מראשון אף הכחובה תהא קלה וכו' והרבה על מירויס דחוקים: ובגדול עד שיבא ממדינת הים. פ"י שיש גדול ממנו במדיה"י ואומר לנו להמתין ואין שומעין לו משום דהא שהוא עומד לפנינו מוטלת עליו המנהג וכן משמע בגמ' נגמר דלמא אחי וחלץ. ואין להקשות אפי' לדידיה תקשי דלמא אחי ומייבם עדיף כ"ע מודים בדינא דגדול דהוא דלמא למימר ששבענו ממנו שלא היה רוצה לייבם:

וקסבר אביי ידו כידה. מדאוקי פלוגמיהו נגפלו לה י תחתיו ואפי' הכי לבית הלל נכסים בחזקתן קסבר אביי נשואה ידו כידה ולא יותר הלכך כשמת ואין ליבם זה אלא זיקה ידו גריעא מידה ונכסים בחזקתה ובית שמאי פליגי ואמרי נשואה ידו עדיפא מידה וכשמת יד היבם כידה ויחלוקו. ובכחובות בהכותב דף פג.) נמי פליגי אביי ורבא דקאמר אביי ידו כידה ורבא אמר ידו עדיפא מידה ואמרינן התם נפקא מינה לשומרת יבם: **ידיו עדיפא מידה**. ואפילו בית הלל מודו דשקלי יורשי הבעל נכנסים: הכי גרסינן אלא **אידי ואידי דנפלו לה כשהיא שומרת יבם רישא דלא עבד בה רבא מאמר לב"ש עושה ודאי ארוסה וספק נשואה ודאי ארוסה לדחות בצרה וספק אלעזר כוותיה דרבא ואיתמר משמיה דרבי יוסי ברבי חנינא כוותיה דאביי ומי אמר רבי אלעזר הכי והא אמר רבי אלעזר מאמר לב"ש אינה קונה אלא לדחות בצרה בלבד איפוך ואי בעית אימא לעולם לא תיפוך אמר לך רבי אלעזר כי אמרי אנא דלא סגי לה בגט אלא דבעי נמי חליצה לחלוק בנכסים דלא קני מי אמרי אמר רב פפא דיוקא דמתניתין כוותיה דאביי ואע"ג דקשיא מתה דקתני נכסים הנכנסים ויוציאים עמה מאי נכנסין ומאי יוצאין לאו נכנסין לרשות הבעל ויוציאים מרשות הבעל לרשות האב ואע"ג דקשיא מתה אדמפלגי בגופה ולאחר מיתה לפלגו בחייה ולפירות יותו לא מירי: כנסה הרי היא כו': למאי הלכתא א"ר יוסי בר חנינא ילומר שמגרשה בגט ומחזירה מגרשה בגט פשיטא סד"א הואיל וכתבי' ולקחה לו לאשה ויבמה אמר רחבמנא ועדיין יבומי הראשון עליה בחליצה אין בגט לא קמ"ל מחזירה פשיטא סד"א מצוה דרמיא רחמנא עליה יעבדה השתא תיקום עליה באיסור אשת אח קמ"ל ואימא הכי נמי אמר קרא ולקחה לו לאשה כיון שלקחה הרי היא באשתו לכל**

וקסבר יאביי ידו כידה יא"ל רבא אי דנפלי לה כשהיא תחתיו דבעל דכ"ע לא פליגי דידו עדיפא מידה אלא אידי ואידי דנפלו לה כשהיא שומרת יבם רישא דלא עבד בה מאמר יסיפא דעבד בה מאמר וקסבר רבא מאמר לב"ש עושה ודאי ארוסה וספק נשואה ודאי ארוסה לדחות בצרה וספק נשואה לחלוק בנכסים איתמר משמיה דרבי אלעזר כוותיה דרבא ואיתמר משמיה דרבי יוסי ברבי חנינא כוותיה דאביי ומי אמר רבי אלעזר הכי והא אמר רבי אלעזר מאמר לב"ש אינה קונה אלא לדחות בצרה בלבד איפוך ואי בעית אימא לעולם לא תיפוך אמר לך רבי אלעזר כי אמרי אנא דלא סגי לה בגט אלא דבעי נמי חליצה לחלוק בנכסים דלא קני מי אמרי אמר רב פפא דיוקא דמתניתין כוותיה דאביי ואע"ג דקשיא מתה דקתני נכסים הנכנסים ויוציאים עמה מאי נכנסין ומאי יוצאין לאו נכנסין לרשות הבעל ויוציאים מרשות הבעל לגופה ולאחר מיתה לפלגו בחייה ולפירות יותו לא מירי: כנסה הרי היא כו': למאי הלכתא א"ר יוסי בר חנינא ילומר שמגרשה בגט ומחזירה מגרשה בגט פשיטא סד"א הואיל וכתבי' ולקחה לו לאשה ויבמה אמר רחבמנא ועדיין יבומי הראשון עליה בחליצה אין בגט לא קמ"ל מחזירה פשיטא סד"א מצוה דרמיא רחמנא עליה יעבדה השתא תיקום עליה באיסור אשת אח קמ"ל ואימא הכי נמי אמר קרא ולקחה לו לאשה כיון שלקחה הרי היא באשתו לכל

וכספק נשואה לחלוק בנכסים. לעיל פ' ד' אחין (דף כט: וסס) גרס רבה גבי מאמר לב"ש נישואין עושה או אירוסין עושה דמתוך תשומתו משמע דמודה דאין יורשה: **אע"ג** דקשיא מתה. לרבא ניחא דדוקא לאחר מיתה מהני מאמר לחלוק בנכסים אבל מחיים לא דהויא לה אחי ודאי

ואינהו ספק ומ"מ לא צעי רישא לאוקמי עבדז זה מאמר דמשום דהויא אחי ודאי אין גררה לרבא דתמכור לכתחלה להכי מוקי לה בלא עבד זה מאמר אע"ג דלרצה דלעיל מוכרת לכתחלה משום האי טעמא משום דהויא אחי ודאי רבא לית ליה האי סגרה. בהלכות פסוקות דרב יודאי גאון פסיק כאביי ידרב פפא בתראה קאי כוותיה והא דלא חשיב ציע"ל קג"ס משום דאיירי זה אמוראי': **אשה** הקנו לו מן השמים. וא"ת ומה מרווח צדק היבם כיון דאי לית לה מראשון תקינו לה רצון משני וכ"ת שאם מכר הראשון נכסיו טרפא מלקוחות אע"פ שיש בני חורין לשני א"כ תהא קלה בעיניו (להוליא א) ואר"י דנפקא מינה שיכול היבם למכור שדומיו ואפילו אשתדוף אחר כך שדות של מת לא טרפא ממשעבדי ואם היתה אשתו טורפת מהן ומיחו למאי דבעי למימר בס"פ מי שהיה נשוי (כחובות לה. וסס) דאי אשתדוף בני חרי לא טרפא ממשעבדי קשה וי"ל דנפקא מינה אם גירשה ואמ"כ אשתדוף שדומי של מת דלא גביא מבני חרי דשני:

ובחריש ושומה. מדלא קאמר עד שיתרפא משמע דאפי' תלה לייבם לאלתר אין שומעין לפי שאין חוסמין אותו וה"ה דה"מ למינקט מוכה שמין:

גבי אחין לא רצו לא ייבם ולא לחלץ **אמאי** חוזרין בו'. אפילו לא רצו לייבם אלא לחלץ ה"מ למיפקר:

אמר

דבר: ובלבד שתהא כתובתה כו': מ"ש יאשה הקנו לו מן השמים יואי לית לה מן הראשון תקינו לה משני כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה: **בתנאי'** ימצוה בגדול לייבם לא רצה מהלכין על כל האחין לא רצו חוזרין אצל גדול ואומרים לו עליך מצוה או חלוץ או ייבם ה"תלה בקמן עד שיגדיל יאו בגדול עד שיבא ממדינת הים או חרש או שומה אין שומעין לו אלא אומרים לו עליך מצוה או חלוץ או ייבם: **גמ'** איתמר ביאת קמן וחליצת גדול פליגי בה ר' יוחנן ור' יהושע בן לוי חד אמר **ביאת קמן** עדיפא וחד אמר חליצת גדול עדיפא מאן דאמר ביאת קמן עדיפא דהא מצוה בייבום ומאן דאמר חליצת גדול עדיפא במקום גדול ביאת קמן לאו כלום היא תנן לא רצה מחזירין על כל האחין מאי לאו לא רצה לייבם אלא לחלוץ וקתני מהלכין אצל האחין שמע מינה ביאת קמן עדיפא לא לא רצה לחלוץ ולא לייבם דכוותה גבי האחין לא רצו לא לחלוץ ולא לייבם אמאי חוזרים אצל הגדול ילמיכפיייה לכפיייה לדידהו כיון דמצוה עליה דידיה רמיא לדידיה כייפינן תנן תלה בקמן עד שיגדיל אין שומעין לו ואי ביאת קמן עדיפא אמאי אין שומעין לו גיגמר דלמא גדיל ומייבם ולישעמדין ובגדול עד שיבא ממדינת הים אין שומעין לו אמאי גיגמר דלמא אתי יוחלצין אלא כל ישהויי מצוה לא משהינן אית

שבמדינת הים גדול ממך כיון דלמא תהא קלה וכו' והרבה על מירויס דחוקים: ובגדול עד שיבא ממדינת הים. פ"י שיש גדול ממנו במדיה"י ואומר לנו להמתין ואין שומעין לו משום דהא שהוא עומד לפנינו מוטלת עליו המנהג וכן משמע בגמ' נגמר דלמא אחי וחלץ. ואין להקשות אפי' לדידיה תקשי דלמא אחי ומייבם עדיף כ"ע מודים בדינא דגדול דהוא דלמא למימר ששבענו ממנו שלא היה רוצה לייבם:

קמיימא עדיפא. לפיכך נכסי מלוג בחוקת יורשי האב (כתובות גב.) דידו עדיפא מידה. וכשמת עמד אחי לייבמה נקמקו והרי הוא כמותו ואם מתה כשהיא שומרת יבם אין ליורשיה צדק כלום (כתובות גב.) כלומר דלמא אחות זקוקה (לעיל כט.). וחו לא מירי. אין לרן אחר דבר זה (סוכה יז.) מו ליכא לאקשויי מירי (שורבין קג.) יבן להקשות על דבר זה (ע"ז כז. טד.) ליכא לטעמי מירי (פנהדרין כב.) אין להקטע דברז זה (שם סו.). לומר שמגרשה בגט ומחזירה. מרי מיילא אשמעינן, מגרשה בגט ואינה לריכה חללה, ואשמעינן שאם רלה להחזירה מחזירה כשאר אשה (כתובות פב. ובניי"ז לעיל ח: ז.) ולא אמרינן מזה רמא רחמנא עליה ועבדה ומהשפא חיקום עליה בליסור אשת אם (לעיל ח:).

החולין ליבמתו פרק רביעי יבמות

למ.

עין משפט ונר מצוה

בד א מ"י פ"ג מהלכות נחלות הלכה ז טו"ט ע' אה"ע סימן קס סעיף ה:
ב מ"י פ"א מהל' יבוס הלכה טו סמג עשין זא טו"ט ע' שם סימן קסח טע"א:

בז ג מ"י פכ"ב מהל' ארשות הלכה יד סמג שם טו"ט ע' סעיף ח וסעיף ט בהגנה"ה:
בז ד מ"י פ"ב מהלכו' יבוס הלכה ו סמג עשין נא טו"ט ע' שם סימן קסא סעיף ד:
בח ה מ"י שם הל' ח טו"ט ע' שם סעיף ה:
בב ו מ"י שם הל' ג טו"ט ע' שם סעיף ו:
ג ז מ"י שם הלכה ז טו"ט ע' שם סעיף ד:

»

מוסף רש"י

שייך לעמוד קודם. הבן מת ראשון. נגפול הבית עליו ועל אביו קאי, שירשי יעקב, כגון בני יעקב שמעון ולי אחי רחובין או אפילו חתן ופלוז בני רחובין שגם הם יורשי יעקב, חומרים הבן מת ראשון דהיינו רחובין מת ראשון ומכא הוביה דלכ קאחתינא כאלמרינן בגמרא ולא וכה רחובין כמי נכסי כלל ויורש אנו כל נכסי יעקב ולענין גפול הבית עליו ועל מורישיו שייך למימני יורשי מורישיו חומרים הבן מת ראשון (שם), וב"ה אומרים נכסים בחזקתן. בחוקת יורשי האב, שהרי הם יורשים ודאי או מעיקב או מרחובין וכתומקין דמו שהרי יעקב מוחזק בנכסיו היה ואלו בלאים מכחו ועלל חוב פסק ואין ספק מוציא מידו ודאי (שם), שטר העומד בגבות כבבוי דמי. לו שיש לו שטר חוב על חבירו ושיעבד לו בו נכסיו, מוחזק בעל השטר בנכסים וכן מן הלה (נמוסיה כה). ומרייביו ודאי חשיב (רשב"ם ב"ב קח.). מחרו בעליהן עד שלא שחו. אבל הנשים שבעולס קאי, שקינאו לטן צעליהן ונשמתו ולא הספיק להשקותה עד שמת (כחובות פג. ובניי"ז מוסה כד.). ואינו שרותות. דבעינן והביא האש אם אשתו (שם וסס.), או שרותות או לא נטולות כתובתן. כלומר מתוך שלא שמות לא נטולות כתובה (שם וסס) ספק זכאי. והספקיה כתובתה (כחובות שם). ומוציא מירי ודאי. מירי יורשי הבעל שכן ודאי צירוסה (שם). כבבוי דמי. והיא מוחזקת בנכסיה יותר מהן ואין כאן מוציא מירי ודאי (שם) והלכך כיון דנכסי בראשות קיימי הוו להו ואין להן מוציא מירי ודאי (שם) הבעל מוצעין והמוציא מחבירו עליו הראיה ועליהן להביא ראיה שזיננה כחמריה זו ואברה כתובתה (מוסיה כה). ובניי"ז שבושות סוה.). עד כאן שייך לעמוד קודם.

וקסבר אביי ידו כידה. לפיכך כשמת וגפלה לפני יבם ומתה עד שלא תתיבמה, יורשה ויורשי הבעל שניהם בלאים לירש, זה מכא אחותו חוה מתה אחיו, לבית משאי חלוקה עדיפא ולבית הלל חוקה (שם). אלא לדחות בצרה בלבד. כלומר דלמא אחותה שלא תתקטרה לו משום ארוסה (לעיל כט.). לומר שמגרשה בגט ומחזירה. מרי מיילא אשמעינן, מגרשה בגט ואינה לריכה חללה, ואשמעינן שאם רלה להחזירה מחזירה כשאר אשה (כתובות פב. ובניי"ז לעיל ח: ז.) ולא אמרינן מזה רמא רחמנא עליה ועבדה ומהשפא חיקום עליה בליסור אשת אם (לעיל ח:).

קמיימא עדיפא. לפיכך נכסי מלוג בחוקת יורשי האב (כתובות גב.) דידו עדיפא מידה. וכשמת עמד אחי לייבמה נקמקו והרי הוא כמותו ואם מתה כשהיא שומרת יבם אין ליורשיה צדק כלום (כתובות גב.) כלומר דלמא אחות זקוקה (לעיל כט.). וחו לא מירי. אין לרן אחר דבר זה (סוכה יז.) מו ליכא לאקשויי מירי (שורבין קג.) יבן להקשות על דבר זה (ע"ז כז. טד.) ליכא לטעמי מירי (פנהדרין כב.) אין להקטע דברז זה (שם סו.). לומר שמגרשה בגט ומחזירה. מרי מיילא אשמעינן, מגרשה בגט ואינה לריכה חללה, ואשמעינן שאם רלה להחזירה מחזירה כשאר אשה (כתובות פב. ובניי"ז לעיל ח: ז.) ולא אמרינן מזה רמא רחמנא עליה ועבדה ומהשפא חיקום עליה בליסור אשת אם (לעיל ח:).